

(5) 시달 및 통첩 문서 미정비

- 「내규관리규정」 제3조(내규화) 제1항에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규화 하되, 내규화할 사항이 간단하거나 잠정·가변적인 경우에는 시달 및 통첩 문서의 형식으로 할 수 있다고 되어 있고
 - 같은 규정 제6조(효력순위) 제5항 및 제9조(내규안)¹⁾에 따르면 시달 및 통첩 문서는 내규와 같은 효력을 가지며, 소관부점장이 폐지의 안을 작성하여 결재절차를 취하지 않는 한 효력을 유지하는 것으로 되어 있음
 - 따라서, 시달 및 통첩 문서를 제정한 이후 대내외 환경변화 등으로 인해 운용의 실익이 없어진 경우
 - 해당 시달 및 통첩 문서의 소관부점장은 「내규관리규정」 제9조(내규안)에 따라 폐지의 안을 작성하여 결재절차를 거친 후 폐지하여야 함
- 그런데, 현재 효력을 유지하고 있는 시달 및 통첩 문서 51건 (시달 31건, 통첩 20건)의 내용을 점검한 결과

1) 제9조(내규안) : 내규(시달 및 통첩 문서를 포함한다)는 소관부점장이 제정과 개폐의 안(이하 “내규안”이라 한다)을 작성하여 결재절차를 취하며, 세칙(시달문서를 포함한다), 요강은 관련 있는 상임이사·본부장의 결재를 받는다.

- [표 16] 및 [별표 5]와 같이 「사회공헌활동 추진 및 운영에 관한 시달」은 업무의 운영 및 업무 방침에 관한 세부사항을 정하고 있을 뿐만 아니라 업무의 지속성, 관련 예산 규모 등을 고려할 때 상위 내규의 형식으로 규정할 필요가 있고
- 「공사 회계단위별 임직원 퇴직금 추계액 부담기준 및 인계 방법에 관한 시달」의 경우 현재 존재하지 않거나 명칭이 다른 연합청산사무국, 국유잡종재산 정리업무, 부실채권정리기금 회계와 퇴직금 추계액을 정산하도록 되어 있는 등
 - 3건의 시달 문서는 그 내용을 현실에 맞게 현행화하는 등 개정할 필요가 있음
- 한편, 「공공기관 정상화 대책 추진 비상대책위원회 설치 등에 관한 시달」 등 8건의 시달·통첩 문서(시달 5건, 통첩 3건)는 대내외 업무환경 변화 등으로 실효성이 없어 폐지할 필요가 있는 것으로 확인됨

[표 16] 시달 및 통첩 문서 점검 결과

구분	현행	상위 내규화	현행화	폐지
----	----	--------	-----	----

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 인재경영부장 등 6개 부점장(인재경영부장, 경영지원부장, 사회적 가치구현부장, 가계지원총괄부장, 가계채권인수부장, 기업지원2부장)은 [별표 5]와 같이 ① 업무의 지속성·중요성 등을 감안할 때 시달 및 통첩 문서의 형식을 유지하는 것이 적절하지 않은 것은 보다 상위 내규로 하고, ② 현행 업무 현실과 맞지 않는 내용이 있는 것은 현행화 하도록 하며, ③ 대내외 업무환경 변화 등으로 실효성이 없는 시달·통첩은 폐지하는 등 시달 및 통첩 문서를 적정하게 관리하시기 바랍니다. (통보)

[별표 5]

상위 내규화, 현행화 및 폐지가 필요한 시달·통첩 현황

구분	명칭	제정일	상위 내규화·현행화·폐지 필요 사유	소관부점
----	----	-----	---------------------	------

“기재생략”
